

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6062/2539

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
บริษัท อีสเทอน มารีไทม์ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 616, มาตรา 618

จำเลยเป็นผู้ติดต่อการทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อขอนำเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าจากเรือเข้าโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายงานเรื่องเรือเข้าออกต่อกรมเจ้าท่าและกรมศุลกากรติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่มากับเรือแจ้งให้บริษัทขอผู้รับสินค้าทราบถึงการมาถึงของสินค้าและให้ผู้รับสินค้าไปรับสินค้าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยจำเลยเป็นผู้ออกไปส่งปล่อยสินค้าเป็นการกระทำแทนบริษัทผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้นไม่พอให้ถือว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งสินค้าพิพาทร่วมกับบริษัทดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616 และมาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทและเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับเรื่องรับขนของทางทะเลเพราะในขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการนั้นและไม่ปรากฏจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวเมื่อจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งร่วมในการขนส่งสินค้าพิพาทจำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าพิพาทสูญหายไปในระหว่างการขนส่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางเรือบริษัทเอเซียยูเนียน จำกัด ได้สั่งซื้อฝ่ายเทคนิคเอาเมลิตออกด้วยลูกกลิ้งแฮมบัตจำนวน 607 มัด ใน ราคา ซี.แอนด์.เอฟ. (คือราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าระวางเรือจนถึงท่าเรือปลายทางโดยไม่รวมค่าประกันภัย) เป็นเงิน 175,160.01 ดอลลาร์สหรัฐโดยขนส่งสินค้าทางเรือจากประเทศชูดานมายังท่าเรือคลองเตยกรุงเทพมหานคร จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวร่วมกับบริษัทแปซิฟิก อินเตอร์เนชันแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัด โดยใช้เรือ"โกตา เบรานี" ขนส่งสินค้าจากประเทศชูดานมายังท่าเรือประเทศสิงคโปร์ แล้วขนถ่ายสินค้าลงเรือ "ไฮหยิง" ขนส่งจากประเทศสิงคโปร์มาถึงท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 ปรากฏว่าสินค้าสูญหายไป 93 มัด บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัด ได้เอาประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้แก่โจทก์ โดยกำหนดทุนประกันภัยจำนวน 175,211 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 25.54 บาทเป็นเงิน 4,474,488.90 บาท บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัดเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายได้โจทก์ได้ชำระค่าเสียหายจำนวน 753,948.72 บาท ให้แก่บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากบริษัทดังกล่าวมาไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 759,216.03 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 753,948.72 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งร่วมกับบริษัทแปซิฟิก อินเตอร์เนชันแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัด ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 753,948.72 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2534เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่โจทก์และจำเลยนำเสนอโต้แย้งกัน และไม่ได้แย้งกันว่า จำเลยเป็นผู้ติดต่อการทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อขอนำเรือไฮยิงเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าจากเรือไฮยิงเข้าโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายงานเรื่องเรือเข้าออกต่อกรมเจ้าท่าและกรมศุลกากรติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่มากับเรือไฮยิง แจ้งให้บริษัทเอเชียยูเนียน จำกัด ผู้รับสินค้าทราบถึงการมาถึงของสินค้าและให้ผู้รับสินค้าไปรับสินค้าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยจำเลยเป็นผู้ออกไปส่งปล่อยสินค้าเห็นว่า การกระทำต่าง ๆ ของจำเลยตามข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำแทนบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัด ผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น ไม่พอให้ถือว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งสินค้าพิพาทร่วมกับบริษัทดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และมาตรา 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทและเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับเรื่องรับขนของทางทะเล เพราะในขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการนั้น และไม่ปรากฏจาริตประเพณีแห่งท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ส่วนที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยร่วมกับบริษัทแปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัดขนส่งสินค้าพิพาทโดยจำเลยได้ออกบันทึกใบถ่ายลำเรือที่ประเทศสิงคโปร์โดยเขียนระบุลงไปในเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งเป็นสำเนาของใบตราส่งเอกสารหมาย จ.6 ที่บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัดเป็นผู้ออก และจำเลยนำสืบว่าจำเลยรับรองตามเอกสารหมาย จ.7 ว่ามีการขนถ่ายสินค้าเปลี่ยนลำเรือจากเรือโกตาเบรานิ มาเป็นเรือไฮยิงที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริษัทเอเชียยูเนียนจำกัด นำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินพิธีการทางศุลกากรนั้น ก็ได้ความจากนายเฉลิม เหล่าประภัสสร กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชีย

ยูเนียน จำกัด พยานโจทก์ว่าผู้ขายเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัดขนส่งสินค้าพิพาทตลอดเส้นทางจากท่าเรือประเทศชูดานมายัง ท่าเรือกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการขนถ่ายเปลี่ยนเรือได้ และได้ความจากนางสาว พิไล คล่องพิทยาพงษ์ พนักงานแผนกสินไหมทางทะเลของโจทก์ว่า จำเลยลงชื่อ รับรองเอกสารหมาย จ.7 เพื่อให้บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัด นำไปทำพิธีทางศุลกากร เหตุที่มีการรับรองว่ามีการเปลี่ยนเรือที่ประเทศสิงคโปร์เพราะเรือไฮยิงเป็นเรือ บรรทุกสินค้ามายังกรุงเทพมหานคร กับได้ความจากนายสัญญาชัยวรวิทยานนท์ พนักงานออกสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสัพพัญญูเอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ออกสินค้าพิพาท ที่ท่าเรือคลองเตยให้แก่บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัด ว่ามีการขนถ่ายสินค้าเปลี่ยนเรือที่ ท่าเรือในประเทศสิงคโปร์ และเหตุที่ต้องมีระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.7 ว่าได้มีการขน ถ่ายสินค้าเปลี่ยนไปยังเรือลำใหม่ก็เพื่อเป็นหลักฐานให้พยานสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปทำพิธีการเกี่ยวกับสินค้าที่กรมศุลกากรได้ มิฉะนั้นชื่อเรือที่ขนส่งสินค้ามาจะไม่ตรงกันคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวเชื่อมกับทางนำสืบของจำเลย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยรับรองในเอกสารหมาย จ.7ว่ามีการขนถ่ายสินค้าจากเรือโกตาเบรานี ลงเรือไฮยิงที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นหลักฐานให้บริษัทเอเซียยูเนียน จำกัดผู้รับสินค้านำเอกสารดังกล่าวไปทำพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับสินค้านั้นได้ เห็นว่าแม้จำเลยได้รับรองเช่นนั้น ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งสินค้า พิพาทร่วมกับบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัดพยานหลักฐาน ของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขนส่ง หรือผู้ขนส่งสินค้าพิพาทร่วมกับบริษัทแปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ส (พีทีอี.) จำกัด และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะเมื่อจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขนส่งร่วมในการขนส่งสินค้าพิพาท จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ในการที่สินค้าพิพาทสูญหายไปในช่วงการขนส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 616 และมาตรา 618 และไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งรับ

ช่วงสิทธิจากเจ้าของสินค้าผู้เอาประกันภัยมาเรียกเอาค่าเสียหายในการที่สินค้าพิพาท
สูญหายในระหว่างการขนส่งนั้น

พิพาทกลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>